

1. dalam *al Qur'an Surat al Isra'* ayat 34 sebagai berikut

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya : "...dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya " ;

2. Dan ibarat dalam kitab *Syarqawi alat Tahrir* juz II halaman 302 yang berbunyi :

وَمِنْ عِلْقٍ طَلَا بِصِفَةٍ وَقَعَ بِوُجُودِهَا عَمَلًا بِمَقْتَضَى اللَّفْظِ.

Maksudnya : " Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya " ;

3. dalam kitab *al Fiqhiyyatu al Islamiyatu wa Adillatuhu* juz VII halaman 527 sebagai berikut ;

وَالضَّرَرُ هُوَ إِيْذَاءُ الزَّوْجِ لَزَوْجَتِهِ بِالْقَوْلِ أَوْ بِالْفِعْلِ

Yang maksudnya : "Dlarar adalah perbuatan suami yang menyakitkan bagi isterinya baik berupa perkataan atau perbuatan " ;

4. dalam *Ghayatul muram* sebagai berikut

وَإِنْ أَشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Maksudnya : "Diwaktu siisteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya sisuami dengan talak satu " ;

5. Dalam *al Fiqhiyyatu al Islamu wa adillatuhu* juz VII halaman sebagai berikut

التَفْرِيقُ لَشِقَاقٍ أَلْضَرَّ مَنَعًا لِلنِّزَاعِ وَحَتَّى لَا تَصْبِحَ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيَّةُ  
جَحِيمًا وَبَلَاءً

**Maksudnya** : "Perceraian karena syiqaq atau adanya kemadlaratan sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga (dengan perceraian tersebut) kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana "

6. kitab *al Fiqhiyyatu al Islamiyatu wa Adillatuhu* juz VII halaman 527 sebagai berikut ;

وَالضَّرَرُ هُوَ إِيْذَاءُ الزَّوْجِ لَزَوْجَتِهِ بِالْقَوْلِ أَوْ بِالْفِعْلِ كَالضَّرْبِ وَالْحَمْدِ  
عَلَى فِعْلِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ ...

Yang maksudnya : "Dlarar adalah perbuatan yang menyakitkan yang dilakukan suami terhadap isterinya baik baik dengan kata-kata atau perbuatan seperti memukul atau membawa isteri kepada perbuatan yang diharamkan Allah " ;

7. Dalam kitam yang sama disebutkan :

فإن أثبت الضرر أو صحة دعوها طلقها منه

Yang maksudnya : "Maka jika terbukti adanya dlarar tersebut atau benar dakwaan isteri, hakim dapat menceraikan isteri tersebut dari suaminya"

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا  
حق له

Yang maksudnya : " Barang siapa dipanggil untuk datang di Pengadilan Agama tidak hadir, maka ia termasuk dhalim dan gugurlah haknya "

-و إن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Yang maksudnya : "Dan apabila kamu berazam untuk melakukan talak, maka se  
sungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui "

-الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Yang maksudnya : " Talak (yang bisa dirujuk) adalah dua kali

-[القضاء علي غائب] عن البلاد و ان كان في غير عمله أو عن  
المجلس بتوار أو تعزز [جائز] في غير عقوبة الله تعالى [ إن  
كان لمدعى حجة ]

-و إوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا .....  
-التفريق للشقاق منعا أو للضرر منعا للنزاع و حتي لا تصبح

الحياة الزوجية جحيما و بلاء  
وإن استدّ عدم رغبة الزوجية لزوجها طلاق عليها القاضي  
-السلطان يطلق بضرار إذا ثبت .....  
و يسقط بالنشوز قسمها و نفقتها

11. Kitab Sbulus Salam Juz VI halaman 252 :

يصح الخلع مع التراضي بين الزوجين

Maksudnya : "Talak tebus sah bila atas kerelaan kedua belah pihak suami isteri "

12. dalam Kitab Al-Furqatu Bainaz Zaujaini halaman 152 :

إن للمرأة ان تطلب من القاضي التفريق إذا أساء الزوج معاملتها بأن إمتنع عن  
مكالمتها ... أو أخذ مالها... ولم تر الصبر والإقامة معه على ذلك... ومتى أثبتت  
أن زوجها قد أتى شيئا من ذلك ولو مرة ... فرق القاضي بينهما.

Maksudnya : Bahawa seorang isteri berhak menuntut cerai kepada Hakim bila  
suaminya tidak menggaulinya dengan baik seperti sang suami tidak mau  
bercakap-cakap dengannya... atau sang suami mengambil hartanya...  
sementara sang isteri tidak tahan lagi hidup bersamanya karena hal itu...

Dan apabila terbukti bahwa sang suami berbuat yang demikian meski hanya sekali, maka Hakim dapat menceraikan kedua suami isteri tersebut.

kittab I'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang berbunyi ;

وفى الوعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهرين  
عدول

Maksudnya Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan shahnya perkawinan dahulu dari umpanya wali dan dua orang saksi yang adil ,

dalam Kitab Tuhfah JuzIV halaman 132 yang berbunyi :

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Terjemahnya : "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baliqh " ;

Dan dalam kitab Bughyatul Murtasyidin halaman 298 yang berbunyi :

فاذ شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Maksudnya : "Maka apabila telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu ;-----

Al Fiqhu al Sunnah juz II halaman 248 yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج

وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز

القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : " Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan

*Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in “.*

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ .  
ومن دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا  
حق له .

و إن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم .

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان .

[والقضاء على غائب] عن البلاد و إن كان فى غير عمله أو عن  
المجلس بتوار أو تعزز [ جائز ] فى غير عقوبة الله تعالى " إن كان  
لمدع حجة " .

و أوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولاً .....

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع و حتى لا تصبح الحياة  
الزوجية جحيماً و بلاء .

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً .

السلطان يطلق بضرار إذا ثبت .....

يسقط بالنشوز قسمها و نفقتها

دراً المفسد مقدم على جلب المصالح

و يقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

فإن شهدت لها بينة على وفق الدعوى شبتت الزوجية والإرث على

و لو ادعت إمراة على رجل النكاح سمعت اخترن بها حق من الحقوق  
كالصداق و النفقة و الميراث و لم يقترن

Rincian biaya perkara

|                              |    |          |
|------------------------------|----|----------|
| - Biaya Pencatatan           | Rp | 26 .000  |
| - Biaya Administrasi Perkara | Rp | 50 .000  |
| - Biaya Panggilan Pengugat   | Rp | 17 .000  |
| - Biaya Panggilan Tergugat   | Rp | 90 .000  |
| - Biaya Redaksi              | Rp | 1.500    |
| - Biaya Materai              | Rp | 6.000    |
| - Biaya APP                  | Rp | 50 .000  |
| <hr/>                        |    |          |
| Jumlah                       | Rp | 240 .500 |

1. dalam *al Qur'an Surat al Isra'* ayat 34 sebagai berikut

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya : "...dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya " ;

2.Dan ibarat dalam kitab *Syarqawi alat Tahrir* juz II halaman 302 yang berbunyi :

وَمِنْ عِلْقٍ طَلَاً بِصِفَةٍ وَقَعَ بِوُجُودِهَا عَمَلًا بِمَقْتَضَى اللَّفْظِ.

Maksudnya : " Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya " ;

3.dalam kitab *al Fiqhiyyatu al Islamiyatu wa Adillatuhu* juz VII halaman 527 sebagai berikut ;

وَالضَّرَرُ هُوَ إِيْذَاءُ الزَّوْجِ لَزَوْجَتِهِ بِالْقَوْلِ أَوْ بِالْفِعْلِ

Yang maksudnya : "Dlarar adalah perbuatan suami yang menyakitkan bagi isterinya baik berupa perkataan atau perbuatan " ;

4.dalam *Ghayatul muram* sebagai berikut

وَأِنْ أَشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Maksudnya : "Diwaktu siisteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya sisuami dengan talak satu " ;

5.Dalam *al Fiqhiyyatu al Islamu wa adillatuhu* juz VII halaman sebagai berikut

التَفْرِيقُ لَشِقَاقٍ أَلْضَرَّرَمْنَعَا لِلنِّزَاعِ وَحَتَّى لَا تَصْبِحَ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيَّةُ  
جَحِيمًا وَبَلَاءً

**Maksudnya** : "Perceraian karena syiqaq atau adanya kemadlaratan sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga (dengan perceraian tersebut) kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana "

6. kitab *al Fiqhiyyatu al Islamiyatu wa Adillatuhu* juz VII halaman 527 sebagai berikut ;

و الضرر هو إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو بالفعل كالضرب والحمد  
على فعل ما حرم الله ...

Yang maksudnya : "Dlarar adalah perbuatan yang menyakitkan yang dilakukan suami terhadap isterinya baik dengan kata-kata atau perbuatan seperti memukul atau membawa isteri kepada perbuatan yang diharamkan Allah " ;

7. Dalam kitab yang sama disebutkan :

فإن أثبت الضرر أو صحة دعواها طلقها منه

Yang maksudnya : "Maka jika terbukti adanya dlarar tersebut atau benar dakwaan isteri, hakim dapat menceraikan isteri tersebut dari suaminya"

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا  
حق له

Yang maksudnya : " Barang siapa dipanggil untuk datang di Pengadilan Agama tidak hadir, maka ia termasuk dhalim dan gugurlah haknya "

- و إن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Yang maksudnya : "Dan apabila kamu berazam untuk melakukan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui "

- الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Yang maksudnya : " Talak (yang bisa dirujuk) adalah dua kali

- [القضاء علي غائب] عن البلاد وإن كان في غير عمله أو عن  
المجلس بتوار أو تعزز [جائز] في غير عقوبة الله تعالى [إن  
كان لمدعى حجة]

- و إوفوا بالعهد إن العهد كان مسنولا .....

- التفريق للشقاق منعا أو للضرر منعا للنزاع و حتي لا تصبح

الحياة الزوجية جحيما وبلاء

وإن استدّ عدم رغبة الزوجية لزوجها طلاق عليها القاضي

- السلطان يطلق بضرار إذا ثبت .....

و يسقط بالنشوز قسمها و نفقتها

11. Kitab Sbulus Salam Juz VI halaman 252 :

يصح الخلع مع التراضي بين الزوجين

Maksudnya : "Talak tebus sah bila atas kerelaan kedua belah pihak suami isteri "

12. dalam Kitab Al-Furqatu Bainaz Zaujaini halaman 152 :

إن للمرأة ان تطلب من القاضي التفريق إذا أساء الزوج معاملتها بأن إمتنع عن  
مكالمتها ... أو أخذ مالها... ولم تر الصبر والإقامة معه على ذلك... ومتى أثبتت  
أن زوجها قد أتى شيئا من ذلك ولو مرة ... فرق القاضي بينهما .

Maksudnya : Bahawa seorang isteri berhak menuntut cerai kepada Hakim bila  
suaminya tidak menggaulinya dengan baik seperti sang suami tidak mau  
bercakap-cakap dengannya... atau sang suami mengambil hartanya...  
sementara sang isteri tidak tahan lagi hidup bersamanya karena hal  
itu... Dan apabila terbukti bahwa sang suami berbuat yang demikian  
meski hanya sekali, maka Hakim dapat menceraikan kedua suami isteri  
tersebut.

kittab I' anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang berbunyi ;

وفى الوعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهرين  
عدول

Maksudnya Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat  
menyebutkan shahnya perkawinan dahulu dari umpanya wali dan dua orang saksi  
yang adil ,

dalam Kitab Tuhfah JuzIV halaman 132 yang berbunyi :

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Terjemahnya : ”Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baliqh “  
;

Dan dalam kitab Bughyatul Murtasyidin halaman 298 yang berbunyi :

فإذ شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Maksudnya :”Maka apabila telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan  
itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya